

한전KPS(주) 상임감사

시 정 요 구

일련번호 2025-●●●사업소-002
제 목 산업안전보건관리비 사용기준 미준수
관계부서 ●●●사업소
조치부서 ●●●사업소
내 용

1. 업무개요

●●●사업소는 감사대상기간(2023. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 동안 경상정비, 계획예방정비와 대외 공사 등의 수행에 필요한 산업안전보건관리비(이하 “안전관리비” 라 한다)를 계상하여 집행과 정산을 시행하였다.

2. 판단기준

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조 제1항에 따라 안전관리비는 근로자의 산업재해 및 건강재해 예방을 위한 목적으로만 사용하고, 「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 제5항 및 「안전보건관리규정」 제46조 제3항에 따라 안전보건관리비는 목적 외 사용되지 않도록 하여야 한다. 또한, 안전보건관리비를 다른 목적으로 사용한 경우, 「산업안전보건법」 제175조(과태료) 제4항제3호와 같은 법 시행령 제119조(과태료의 부과기준)에 따라 목적 외 사용금액¹⁾만큼 과태료 부과 처분 대상이다. 따라서, 안전관리비의 집행은 관련 법령 및 규정에 따라 근로자의 산업재해 및 건강재해 예방을 위한 목적으로만 사용되어야 한다.

또한 「건설업 산업안전보건관리비 해설집」 (‘22. 6.)에 따라 산업안전

1) 사용한 금액이 1천만원 이상인 경우 1,000만원, 그 미만인 경우 목적외 사용금액

보건관리비는 산업안전보건교육 고취 목적이 없는 단순 회식경비로 사용할 수 없도록 정하고 있다. 따라서 고용노동부 고시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 및 「건설업 산업안전보건관리비 해설집」(’22. 6.)에 따라 산업안전보건관리비는 사회통념에 적합한 행사로서 산업안전보건교육 고취 목적의 경우에만 제한적으로 집행하고 발주자로부터 정산을 시행해야 한다.

판단기준에 대한 전문자료 참고(1)

□ 건설업 산업안전보건관리비 해설집(고용노동부 산업안전보건본부, ’22. 6.)

(중 략)

5) 안전보건교육비 등

라). 건설공사 현장에서 안전지원제 등 산업재해 예방을 기원하는 행사를 개최하기 위해 소요되는 비용. 단, 행사의 방법, 소요된 비용 등을 고려하여 사회통념에 적합한 행사에 한한다.

< 사용불가 품목 및 주요 사례(예시) >

구 분	사용불가 품목 및 주요 사례
교육비	· 안전관리 활동 기여도와 관계없이 일률적으로 지급하는 포상품
·	· 현장의 안전관리 활동을 홍보하기 위한 광고비용
·	· 준공식 등 무재해 기원과 관계없는 행사
행사비	· <u>산업안전보건교육 고취 목적이 없는 단순 회식경비</u>
	· 산재예방 목적으로 볼 수 없는 단순 교양·오락성 교육비용

○ 질 의

- 해당 건설공사 현장에서 안전캠페인 등 행사시 지급한 기념품(수건), 식음료비 등으로 지출된 비용의 산업안전보건관리비 사용가능 여부

○ 답 변

- 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 제7조(사용기준)에 따라 산업안전보건법령에서 규정하거나 그에 준하여 필요로 하는 안전보건행사에 소요되는 비용 등은 산업안전보건관리비로 사용이 가능하다고 규정되어 있습니다.
- 따라서 해당 행사가 근로자 재해예방을 위한 안전보건행사에 해당하고 동 행사에 참여한 근로자에 한해 기념품 및 식음료가 제공되었다면 산업안전보건관리비로 사용이 가능할 것으로 판단됩니다.
- 다만, 근로자에게 일률적으로 지급하는 경우, 현장 외부에서 진행하는 안전지원제 등 사회통념에 맞지 않는 행사비 등은 산업안전보건관리비로 사용이 불가능합니다.

판단기준에 대한 전문자료 참고(2)

□ 고용노동부 인터넷상담과(접수번호 : 2AA-1806-416703 , '18. 7. 18.)

○ 질 의

- 근로자 정기교육 시 커피 등 음료(다과) 제공 가능 여부

○ 답 변

- 안전보건교육에 소요되는 비용 등은 안전관리비로 사용이 가능하나, 근로자의 근무여건 개선, 복리·후생 증진, 사기진작 등의 목적이 포함된 경우에는 사용할 수 없음. 따라서, 근로자 안전보건교육 시 해당 교육 참석 근로자에 한해 지급하는 음료 비용은 안전관리비 사용이 가능할 것이나, 음료 비용 외의 비용(다과)은 복리후생 증진 등의 목적이 포함된 경우로서 안전관리비 사용이 불가.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ●●●사업소(○○○ 부장 등 9명)는 「'24년도 안전패키지경진대회」예선 결과 및 결선 시행 알림(재난안전처-3515, '24. 8. 20.)」관련 행사 참석을 위해 [표 1]과 같이 본사로 출장('24. 9. 9. ~ 9. 10.)을 시행하였고, 행사 이후 근처 식당으로 이동하여 [표 2]와 같이 식사 목적으로 안전관리비를 집행 하였다. 「건설업 산업안전보건관리 해설집」에 따르면 건설공사 현장에서 안전캠페인 및 근로자 안전보건교육 시 교육 참석 근로자에 한해 식음료를 제공하는 경우 등에만 안전관리비 사용이 가능하며, 이로 인하여 고객으로부터 정산도 받지 못한 것으로 확인하였다.

[표 1] 안전패키지 경진대회 참석 계획 내부공문 및 계획안

내부공문

계획안

안전KPS주식회사

46096 부산 기장군 장안읍 초야리 187번지 Tel.051-795-7549 Fax.051-795-7419

[규정 (내선) 01-010-0000, 01-010-0001, 01-010-0002, 01-010-0003]

통목번호: 고리3사업소-3477

기 안 일: 2024. 9. 4.

통 목 일: 2024. 9. 5.

공개구분: 공개

합
의
보
고
원
조

제 목: 2024년도 안전패키지 경진대회 참석 계획

1. 재난안전처-3515(2024. 8. 21.) 『24년도 안전패키지 경진대회 예선 결과 및 결선 시행 알림』

2. 위 관련으로 아래와 같이 안전패키지 경진대회 참석 계획을 수립하여 자율 안전문화 정착에 만전을 기하고자 합니다.

가. 대회일시: 2024. 9. 9.(목), 14:00 ~ 18:00

나. 대회장소: 한국KPS 본사 1층 및 2층

다. 참 석 자

구 분	비 고
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

라. 출장기간: 2024. 9. 9. ~ 9. 10.(1박 2일)

마. 주요내용

1) 안전패키지 경진대회(안전UCC 평가, 위험성평가 발표, TBM 시연)

2) 안전패키지 경진대회 시행 후 대회 준비 시 내로사항 중 개선방안 전달회 시행 등

바. 소요예산: 불입 함

붙임 안전패키지 예산 집행 계획(안). 1문.

2024년도 안전패키지 참석 예산 집행 계획

1. 근거

□ 재난안전처-1691(2024. 5. 2.) 『24년도 안전패키지 경진대회 시행 알림』

□ 재난안전처-3515(2024. 8. 21.) 『24년도 안전패키지 경진대회 예선 결과 및 시행 알림』

2. 목 적

□ (자율 안전문화 정착) 사업소장 참석하여 간담회 및 FeedBack 회의를 진행하여 자율 안전문화 정착을 위한 안전패키지 결과물 활용 방법 및 대회준비 시 애로사항에 대한 개선방안 도의

□ (사기진작 및 동기부여) O/H 수행 등 바쁜 공사 일정 속에서도 안전패키지 제작을 위해 참석한 직원들을 격려하여 사기진작 및 지속적인 참여 유도

3. 주요예산 집행 계획

구 분	금 액	비 고
출장여비 (안전보건여비)	사전지급 금액 : 910,000원	9인 기준 ※ 교통비 숙박비 등 별도 정산 예정
간담회 회의비용 (잡비/기타안전경비)	400,000원	

4. 기타사항

□ 고객사와 사전협의 결과 안전관리비 실적 정산 불가

□ 실적 정산 불가에 따른 재난안전처 승인 필요

□ 재난 안전처 승인 후 사업소장 승인하에 안전관리비 집행 및 행사 결과 문서화, ... 글.

2) 안전패키지경진대회 : 근로자 스스로 위험요인을 발굴·개선하는 능력을 향상시키고, 전사 안전문화 정착·조성을 위한 재난안전처 주관 행사('24.09.09시행)

[표 2] 안전관리비 식비사용 내역

(단위: 원 / VAT 포함)

품명	집행일자	사용처	금액	발주자 정산여부 (O,X)
안전패키지 경진대회 간담회 회의비	'24. 9. 9.(20시:23분)	OO양꼬치	290,000	X

* 자료 : 사업소 제출자료 및 ERP 전산시스템 등록 자료 활용 재구성

관계부서 및 감사인 의견 ●●●사업소는 확인서를 통하여 안전교육 시 다과(커피 등)의 경우는 안전관리비로 사용이 가능하다는 취지의 유권해석 자료를 보고 오인하였다고 답변하면서 향후 재발방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다. 추가 확인결과 안전캠페인 및 근로자 안전보건교육 시 교육 참석 근로자에 한해 식음료 비용의 경우는 안전관리비로 사용이 가능하다는 유권해석 자료를 확인하였으나, 금번 식비사용의 경우는 장소(교육장소 이외) 및 시간(교육시행 이후) 등을 종합적으로 고려해 볼 때, 근로자의 산업재해 및 건강재해 예방을 위한 목적보다는 복리후생 증진에 가까운 경우로 판단된다.

조치할 사항 ●●●사업소장은 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)